Памятка по проверке условий уступки прав по ДДУ

Комплект «Расчёты в неденежной форме: жилые и офисные помещения, машино-места». На каких формулировках уступка передаёт оплаченное право, а на каких — переводит долг; что показать юристу до подписания.

Назначение

При уступке прав по ДДУ условия об оплате определяют, передаётся ли оплаченное право или одновременно возникает обязанность погасить долг. Памятка позволяет проверить оба варианта формулировок и перечень необходимых подтверждений. Для готовых помещений и машино-мест дополнительно сверяются зарегистрированные права и обременения по ЕГРН. Для оценки конкретного проекта договора привлеките юриста.

Почему один пункт решает всё

По ч. 3 ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ обязанность участника по оплате цены ДДУ считается исполненной с момента поступления денег на счёт эскроу. По ч. 1 ст. 11 Закона № 214-ФЗ уступка допускается после уплаты цены ДДУ либо одновременно с переводом долга на нового участника в порядке, установленном ГК РФ. При переводе долга учитывайте необходимость согласия кредитора (п. 2 ст. 391 ГК РФ). Проверьте, какое право и какие обязанности действительно переходят.

ФОРМУЛИРОВКА А — ПЕРЕХОД ДОЛГА. КРАСНЫЙ ФЛАГ

Встречающиеся формулировки:

«Все права и обязанности Участника по Договору, включая обязательства по внесению денежных средств на счёт эскроу, переходят к Новому участнику в полном объёме»

«Новый участник принимает на себя обязанность по уплате цены Договора в части, не исполненной Участником на дату настоящего Договора»

«Оплата цены Договора производится Новым участником в порядке, установленном разделом ... Договора»

При неполной оплате цены ДДУ такие условия могут означать переход обязанности доплатить. Обещание выдать акт о расчёте после ввода не подтверждает поступление денег на эскроу и само по себе не прекращает обязанность по оплате цены ДДУ. Запросите банковское подтверждение и документы об исполнении обязательств.

ФОРМУЛИРОВКА Б — ПЕРЕДАЧА ОПЛАЧЕННОГО ПРАВА

Пример формулировки (условные реквизиты, не для подписания): «Цена Договора уплачена Участником полностью, что подтверждается справкой Банка А от 01.10.2026 (Приложение № 1). Обязательства по внесению денежных средств на счёт эскроу Участником исполнены; к Новому участнику обязанности по оплате цены Договора не переходят». В договоре используйте только проверенные фактические реквизиты и банковское подтверждение.

Проверочные признаки варианта «Б»: факт поступления средств подтверждён банком, подтверждение приложено к документам сделки, в уступке определено отсутствие перехода долга по оплате цены ДДУ. Это ориентиры для сверки, а не гарантия достаточности формулировки: сопоставьте ДДУ, уступку, банковские документы и применимые требования закона.

Другие документы, подлежащие проверке

— В самом ДДУ: раздел о цене и порядке оплаты — сумма, счёт и срок. Условия оплаты по ДДУ сопоставьте с условиями уступки.

— В согласии застройщика на уступку: уступка неоплаченного ДДУ идёт вместе с переводом долга, а перевод долга требует согласия кредитора — смотрите, о чём именно застройщик даёт согласие и что в нём сказано про оплату.

— В цене уступки: отдельно определите, чем и когда новый участник рассчитывается с цедентом. При цеденте — юридическом лице уплата цены уступки производится после государственной регистрации соглашения (ч. 3 ст. 11 Закона № 214-ФЗ). Если предлагают зачёт стоимости работ, проверьте его основание, встречные требования и момент зачёта с учётом этого правила. Зачёт между сторонами сам по себе не подтверждает оплату цены ДДУ на эскроу (ч. 3 ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ).

— В акте сверки или справке цедента «расчёт произведён»: документ стороны сделки может подтверждать расчёты между сторонами, но не заменяет банковское подтверждение поступления средств на счёт эскроу.

Документы для правовой проверки до подписания

Пакет из пяти позиций — с ним юристу есть что оценивать сразу, без него разговор начинается с переписки о недостающих документах:

— ДДУ целиком с приложениями.

— Проект договора уступки.

— Справка/выписка банка по счёту эскроу (итог «Запроса о наполнении счёта эскроу по передаваемому ДДУ»).

— Согласие застройщика на уступку (проект или выданное).

— Проект условий оплаты цены уступки: сумма, срок, платёж или зачёт, основания встречных требований. При цеденте — юридическом лице отдельно проверьте, что момент исполнения не противоречит ч. 3 ст. 11 Закона № 214-ФЗ. Сверьте подтверждение оплаты цены ДДУ банком, условия перевода долга и согласие кредитора. Если любой элемент не подтверждён, решение о подписании отложите.

Граница применения

— До подписания проверьте стадию передачи. Уступка права на получение объекта допускается с момента государственной регистрации ДДУ до подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта (ч. 2 ст. 11 Закона № 214-ФЗ). Передача уже оформлена либо стадия не подтверждена — СТОП до определения применимой формы сделки. Ввод дома сам по себе не означает передачу объекта.

— По уже подписанной уступке правовую позицию определяют с учётом документов сделки, норм ГК об уступке и переводе долга и положений 214-ФЗ об эскроу и уступке в действующих редакциях.

— Налоговые последствия получения и реализации помещения или машино-места проверьте с бухгалтером (шаг 5 «Алгоритма: проверка расчёта метрами до входа»).

Важно, прочитайте до использования

Комплект позволяет проверить расчёт жилыми и офисными помещениями, машино-местами либо правами на них. Результат проверки — документально подтверждённые условия передачи объекта, обязательства сторон и оценка рисков до подписания сделки.

На дату сделки сопоставьте действующую редакцию Закона № 214-ФЗ, положения ГК РФ, ДДУ, уступку и подтверждения банка.

Порядок применяется до подписания документов. По уже заключённой сделке и при банкротстве правовую позицию определяют отдельно по её документам и фактической стадии передачи объекта.